

정 계 사 항

1. 제 목 : 복무규정 위반

2. 징계대상자 : ○○○○부 ●●● x급 AAA

3. 징 계 종 류 : 경징계(전책)

4. 징 계 사 유

가. 업무 개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) 'xx. x. x. ○○○○병원에 입사하였고, 'xx. x. x.부터 'xx. xx. xx.까지 ●●●●부장 업무를 수행하였으며, 현재 ○○○○병원 ◇◇◇◇부 ◇◇◇◇과장으로 근무하고 있는 직원입니다.

나. 법정 연장근로 제한 시간초과 근무 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제50조(근로시간)에 따르면 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없으며, 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다고 정하고 있으며, 같은 법 제53조(연장 근로의 제한) 제1항에 예서는 당사자 간에 합의하면 1주간에 12시간을 한도로 근로시간을 연장할 수 있고, 같은 조 제4항 따라 사용자는 특별한 사정이 있으면 고용노동부장관의 인가와 근로자의 동의를 받아 근로시간을 연장할 수 있습니다.

또한, 「근로기준법 시행규칙」 제9조(특별한 사정이 있는 경우의 근로시간 연장 신청 등) 제1항에 따라 “특별한 사정”을 아래와 같이 명시하고 있습니다.

1. 재난 또는 이에 준하는 사고가 발생하여 이를 수습하거나 재난 등의 발생이 예상되어 이를 예방하기 위해 긴급한 조치가 필요한 경우
2. 사람의 생명을 보호하거나 안전을 확보하기 위해 긴급한 조치가 필요한 경우
3. 갑작스런 시설·설비의 장애·고장 등 돌발적인 상황이 발생하여 이를 수습하기 위해 긴급한 조치가 필요한 경우,
4. 통상적인 경우에 비해 업무량이 대폭적으로 증가한 경우로서 이를 단기간 내에 처리하지 않으면 사업에 중대한 지장을 초래하거나 손해가 발생하는 경우

따라서 공단 직원은 관련 법에 따라 주 40시간 근무 준수와 주 12시간 한도 내 연장 근무를 하여야 하며, 특별한 사정이 있는 경우 근무시간 연장에 대하여 객관적이고 적합한 사유가 있어야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

공단 감사실에서는 'xx.x.xx.부터 x.x.까지 특별부서(●●●●실, △△실, ▽▽실) 종합감사를 시행하였으며, 당시 징계대상자는 법정 연장근로 제한 시간초과 등 관계 법령을 위반하여 “경고” 처분받은 사실이 있음에도 불구하고 [표 1]과 같이 'xx. x. x.~ 'xx. xx. xx.까지 이사회 보고자료 검토 등의 업무 내용으로 x회 연장근로를 실시하였으며, 'xx. x. x.(토) ~ x. x.(일)에는 연속 추가 근무하여 법에서 정한 연장근로 제한 시간(1주 12시간 한도 내 연장 가능)을 초과하여 주 xx시간 근무를 시행한 사실이 확인되었습니다.

또한, 징계대상자의 연장근로 및 휴일 근무 사유에 대하여 참고인들의 진술을 보면, 정확한 판단은 어렵지만, 시간외근무 시 수행한 업무들은 정상 근무시간 내 충분히 검토할 수 있는 업무이며, 업무량에 비해 시간외근무가 과하다는 의견을 진술하였습니다.

[표 1] 시간외근무 발생 내역 및 참고인 진술

근무일자	업무내용	근무시간	연장	휴일	진술내용
'xx.xx.xx.	-	xx:xx~xx:xx		x.x	-
'xx.xx.xx.	-	xx:xx~xx:xx		x.x	
'xx.xx.xx.	-	xx:xx~xx:xx	x		-
'xx.xx.xx.	-	xx:xx~xx:xx	x		
'xx.xx.xx.	-	xx:xx~xx:xx	x.x		-
'xx.xx.xx.	-	xx:xx~xx:xx	x.x		-
'xx.xx.xx.	-	xx:xx~xx:xx		x	-

다. 법정 시간외근무수당 지급 제외기준 위반

1) 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제63조(적용의 제외)에 따르면 근로시간, 휴게와 휴일에 관한 규정 제4호의 해당하는 대통령으로 정하는 업무에 종사하는 근로자에 대해서는 적용하지 아니한다고 정하고 있으며, 같은 법 시행령 제34조(근로시간 등의 적용제외 근로자)에서는 「근로기준법」 제63조 제4호에서는 “대통령으로 정한 업무”란 사업의 종류에 관계없이 관리·감독 업무에 또는 기밀을 취급하는 업무를 말한다고 정하고 있습니다.

또한, 기획재정부 「공기업·준정부기관 예산운용지침」에서는 임원 및 1·2급 등 상위직 관리자에 해당하는 자는 원칙적으로 연장·야간 및 휴일근로 수당 지급 대상에서 제외한다고 정하고 있습니다.

아울러 20xx년 目目目 감사 결과, “관리직에 시간외수당을 편성·지급하여 예산 집행의 불합리 초래” 시간외근무 지급 제외 대상에 x~x급 직원을 포함하는 등 상위직 관리자급 직원에게 시간외근무수당을 지급하는 일이 없도록 “현지 주의” 처분받은 사실이 있습니다.

이에 공단 ◆◆◆◆부에서는 [표 2]와 같이 「상위직 관리자급 시간외근무수당 지급 제외」 기준을 마련하여 시간외근무수당 등이 착오 지급하는 일이 없도록 하였습니다.

[표 2] 시간외근무수당 지급 제외기준

구분	기준내용
관련근거	· 근로기준법 제63조 제4호 및 같은 법 시행령 제34조, 기획재정부「2022년도 공기업준정부기관 예산운용지침」
제외대상	· 1~3급까지 연봉제 대상자
판단기준	· 관리·감독 업무에 종사하는 상위직 관리자에 해당 [직제규정(별표4) 및 위임전결사항 운영세칙(별표1)]

■ 직제규정(별표4) : 사무직·기술직·약무직 1급 직위는 해당 직종 1급부터 3급까지 직원을 2급, 3급 직위는 해당 직종 2급부터 4급까지 직원을 보할 수 있다.

따라서 공단 직원은 법정 시간외근무수당 지급 관련 제 규정과 관계 법령을 준수하여야 하며, 상위직 관리자는 직원의 관리·감독과 노무관리 등 휴무일·휴일 연속근무 및 연장 근무를 철저히 관리하여 불요불급한 연장 근무가 발생되지 않도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 ■■■■부(■■■■-xxxx, 'xx.x.xx.)인사명령에 따라 xxxx. x. x.부터 ■■■■ ◇◇◇◇으로 “보직” 명령을 받아 ■■■■의 총괄적인 관리·감독업무에 상위직 관리자 임무를 수행함에도, 종합감사 수감 및 이사회 보고자료 검토 등 시간외근무 x건을 발생하는 등 상위직 관리자급 시간외근무수당 지급 제외기준을 준수하지 않은 것으로 확인

또한, ▼▼▼▼부에서 시달한(▼▼▼▼-xxxx, 'xx.x.xx.) xxxxx년 국정감사 수감계획통보 사항에서는 필수인원은 부서장 판단하에 시간외근무 수당 또는 대체 휴무 부여 등 상위직 관리자급(x~x급)은 시간외근무 수당 제외하는 사항으로 시행하였으나, [표 3]과 같이 ■■■■ 국정감사 대응 시간외근무 보고 내역을 확인한 결과, ■■■■ ◇◇◇◇은 대체 휴무 부여로 보고, 징계대상자는 시간외근무수당 (xx.xx. x시간, xx.xx. x시간, xxx,xxx원)을 청구한 것으로 확인되었습니다.

[표 3] 국정감사 대응 시간외 근무 보고 내역

일자	부서명	직위	성명	근무시간	비고
'xx.xx.xx			BBB	xx:xx ~ xx:xx	
			CCC	xx:xx ~ xx:xx	
			DDD	xx:xx ~ xx:xx	
			AAA	xx:xx ~ xx:xx	
'xx.xx.xx			EEE	xx:xx ~ xx:xx	
			BBB	xx:xx ~ xx:xx	
			CCC	xx:xx ~ xx:xx	
			FFF	xx:xx ~ xx:xx	
			AAA	xx:xx ~ xx:xx	

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 'xx년 x월 본사 특별부서 종합감사 시 지적사항에 대하여 당시 감사 주요사안은 시간 외 발생에 대한 부분이 아닌 주 xx시간 초과해서 평일 연장 근무와 휴일 근무가 발생 된 것이 주안점이라고 주장하였으며,

'xx. x. x(토), x. x(일) 휴무일·휴일 연장 근무 관련하여 ■■■■■의 긴급한 사업 변경에 따라 이사회 관련 자료 제출기한을 초과함에 원활한 이사회 개최 준비 등 'xx. xx. xx.(일)은 위 사항과 관련 제안평가 입찰 마감일이 xx. x.(금), 제안 평가 일이 xx. xx.(월) 일로 업체에서 제출한 서류 등 확인하는 절차가 꼭 필요한 사항으로 불가피하게 주말에 출근하여 근무할 수밖에 없었다고 해명하였습니다.

또한, 「상위직 관리자급 시간외근무수당 지급 제외기준」에는 x~x급까지 연봉제 대상자로 명시되어 있고, 징계대상자는 직위만 부장이지 수행하는 업무는 ◇◇◇ x급에 한하는 등 시간외근무수당을 청구하면 안 된다는 말을 들은 적이 없다고 주장하였습니다.

그러나 xxxx년 x월 ■■■■에서는 공단 지적사항으로 “관리직에 시간외수당을 편성 지급하여 예산 집행의 불합리 초래”, 공단 직원을 관리·감독하는 x~x급 직원을 포함하는 등 상위직 관리자급 직원에게 시간외근무수당을 지급하는 일이 없도록 “주의” 조치하였으며, 이에 △△△에서는 「상위직 관리자급 시간외근무수당 지급 제외기준」을 수립 등 공문으로 시행하여 시간외근무수당 등이 착오 지급하는 일이 없도록 하였습니다.

또한, 'xx년 x월 감사실에서는 본사 특별부서 종합감사를 실시, 징계대상자는 주 xx시간 초과해서 평일 연장 근무와 휴일 근무가 발생 된 사안을 주안점이라고 주장하나, 당시 감사실 처분사항의 주안점은 법에서 정한 연장 근로 제한 시간 초과, 부장 보직임에도 휴무일·휴일 근무 정례적 양상 문제점, 휴무일·휴일 근무 시 법인카드 사적 사용 문제점으로 관리자(●●●●부장 AAA, ◇◇◇ x급)에 대한 “경고” 조치한 바가 있습니다.

아울러 징계대상자는 공단 「직제규정」 제13조(직위) 보직 기준에 따라 정보지원부장 보직 임명을 받은 자로 ■■■■의 업무총괄과 직원들의 복무 관리 승인 등의 전결권 상위직 관리자 역할을 수행하였으며, 'xx. x월~'xx. xx월까지 부장 직무급을 받은 것으로 확인됨에 따라 징계대상자는 직원을 관리·감독하는 상위직 관리자로 시간외근무수당 지급 제외 대상으로 보는 것이 타당합니다.

이에 공단 직원은 법정 연장근로 시간 준수(1주 12시간) 및 휴무일·휴일 근무 사유를 명확히 하여야 합니다. 그러나 징계대상자는 'xx년도 당시 불가피하게 시간외근무를 할 수밖에 없었다고 해명하였으나, 헬프라인 신고내용과 참고인들의 진술을 보면 “업무시간에 집중하지 않고, 시간외근무가 과하다” 라고 답변하였으며,

동일 부서 직원들은 연장근로 및 휴일 근무에 대한 긴급성·필요성을 인식하지 않고 있다는 점, ■■■■으로 시간외근무를 올리면서 어떤 업무를 했는지 세부적으로 확인이 불가하다는 점 등 시간외근무 발생 x건에 대하여 긴급조치 필요, 업무량 대폭 증가 등의 특별한 사정 또는 업무상 부득이한 사정 및 재해 등의 불가피한 사정과는 요원하다는 점을 고려 시 시간외수당 지급 수령 부적정 판단 여부 앞서, 징계대상자의 연장근무 자체도 적정하다고 보기 어려운 것으로 판단

따라서, 위 사람은 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계(견책)” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2023. 7. .